

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2404/2530

กรมที่ดิน
นาย ประจวบ วัชรตระกูล ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

จำเลยเป็นข้าราชการในกรมโจทก์ ขณะเกิดเหตุจำเลยใช้รถยนต์ของโจทก์เป็นยานพาหนะเดินทางไปตรวจราชการ โดยมี พ. เป็นพนักงานขับรถ ระหว่างทางถูกรถบรรทุกสิบล้อเฉี่ยวชน จำเลยและ พ.ต่างไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกสิบล้อคันนั้น และไม่ทราบว่าคนขับรถบรรทุกเป็นใคร เกิดเหตุแล้ว พ. จอดรถตรวจดูความเสียหายและเก็บเศษกระจกที่อยู่ที่พักหนึ่ง คนขับรถบรรทุกได้ขับหลบหนีไปไกลแล้วถึงหากจำเลยจะติดตามไปเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายก็ไม่เป็นการแน่นอนว่าจำเลยจะกระทำสำเร็จ แม้คำสั่งกรมที่ดิน 536/2516 ข้อ 13 จะระบุให้ผู้ขับรถสอบสวนให้ได้ตัวผู้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายก็ตาม การที่จำเลยไม่ติดตามรถบรรทุกไปในพฤติการณ์เช่นนี้ ไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยไม่สอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดถึงขนาดที่จะถือว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นข้าราชการในกรมโจทก์ ขณะเกิดเหตุจำเลยใช้รถยนต์ของโจทก์เป็นยานพาหนะเดินทางไปตรวจราชการโดยมีนายไพโรจน์ จันท์เฝ้าแสงเป็นพนักงานขับรถ ระหว่างทางถูกรถบรรทุกสิบล้อเฉี่ยวชน จำเลยเพิกเฉยละเลยไม่

ติดตามและไม่แจ้งความเพื่อให้มีการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นการ
ละเมิดต่อโจทก์ ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่า เป็นการสุจริตวิสัยที่จะติดตามทัน
จำเลยไม่มีหน้าที่แจ้งความ การติดตามหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตกเป็นหน้าที่
ของกองคลังกรมที่ดิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยถึงแก่ความตายนายประพล วัชร
ตระกูล ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์ฟัง
ข้อเท็จจริงตามศาลชั้นต้นและวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าขณะเกิดเหตุนายไพโรจน์ คนขับรถ
ของโจทก์ และจำเลยต่างไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกสิบล้อที่เฉี่ยวชนรถ
โจทก์และไม่ทราบว่าคนขับรถบรรทุกเป็นใคร เกิดเหตุแล้ว นายไพโรจน์จอดรถ
ตรวจสอบความเสียหายและเก็บเศษกระจกทิ้งอยู่พักหนึ่ง คนขับรถบรรทุกยอมขับรถ
หนีไปไกลแล้วแม้จำเลยจะสั่งให้นายไพโรจน์ขับรถติดตามไปก็ไม่แน่นอนว่าจะตาม
ไปพบรถบรรทุกคันดังกล่าวหรือไม่ เพราะขณะรถบรรทุกเฉี่ยวชนรถของโจทก์รถ
บรรทุกขับมาด้วยความเร็วสูงเช่นกันเมื่อชนนั้นก็ขับด้วยความเร็วสูงเช่นกัน เมื่อ
จำเลยกลับมาที่กรมโจทก์ก็ได้บันทึกรายงานอุบัติเหตุให้ผู้อำนวยความสะดวกของ

โจทก์ทราบ แต่โจทก์มิได้สั่งให้จำเลยดำเนินการอย่างไร แม้การปฏิบัติของจำเลยจะไม่เหมาะสมอยู่บ้างก็ยังไม่ถือว่าจำเลยเพิกเฉยไม่สอบสวนหาตัวผู้กระทำผิด ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่กล่าวมาแล้วนี้ โจทก์ฎีกาว่าจำเลยมิได้กระทำการใด ๆ ที่จะได้ตัวผู้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งที่จำเลยสามารถที่จะกระทำได้โดยชอบปฏิบัติตามเพื่อดูหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วร้องทุกข์ในภายหลังก็ได้ แต่จำเลยมีหน้าที่อยู่แล้วงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนไม่อาจติดตามหาผู้รับผิดชอบได้ จึงเป็นการละเว้นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติจนเป็นเหตุให้โจทก์เสียหายพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วคนขับรถบรรทุกได้ขับรถหลบหนีไปไกลแล้วถึงหากจำเลยจะติดตามไปดูหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกและคนขับรถบรรทุก เพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบมาชดเชยค่าเสียหายก็ไม่ใช่ที่แน่นอนว่าจำเลยจะกระทำสำเร็จ แม้คำสั่งกรมที่ดินที่ 536/2516 ข้อ 13 จะระบุให้ผู้ไต่สวนสอบสวนให้ได้ตัวผู้รับผิดชอบมาชดเชยค่าเสียหายก็ตาม การที่จำเลยไม่ติดตามรถบรรทุกไปในพฤติการณ์เช่นนี้ ไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยไม่สอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดถึงขนาดที่จะถือว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น